

CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO
RELATOR CONSELHEIRO SUBSTITUTO-AUDITOR
ALEXANDRE MANIR FIGUEIREDO SARQUIS
TRIBUNAL PLENO – SESSÃO DE 29-10-2025 – MUNICIPAL
JULGAMENTO

=====
Processos: TC-016978.989.25-9
TC-017159.989.25-0
Representantes: MB Engenharia e Meio Ambiente Ltda.
Yuri Biasoli
Representada: Prefeitura Municipal de Santa Cruz das Palmeiras
Assunto: Cautelares em Procedimento de Contratação no âmbito do Pregão Presencial nº 02/2025, objetivando a “contratação de empresa para prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos domiciliares urbanos (lixo orgânico)”.
Responsável: Luiz Fernando Stocco (Prefeito)
Advogados cadastrados no e-TCESP: Fabiana Gimenez Matarazzo (OAB/SP nº 292.587), Jorge Alberto Galimbertti (OAB/SP nº 238.358).
=====

EMENTA: CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO. LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS (LIXO ORGÂNICO). INVERSÃO DE FASES DE JULGAMENTO. ESTABELECIMENTO DE PROPOSTA TÉCNICA COM CARÁTER DESCLASSIFICATORIO. DESCARACTERIZAÇÃO CRITÉRIO DE DO MENOR PREÇO ADOTADO. AFRONTA À SUMULA Nº 21. ADOÇÃO DO FORMATO PRESENCIAL DO PREGÃO SEM JUSTIFICATIVAS OBJETIVAS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA A FORMULAÇÃO DAS PROPOSTAS. HABILITAÇÃO TÉCNICA. NECESSÁRIA POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PELAS SUBCONTRATADAS. EXIGÊNCIA DE EXPERTISE DO PROFISSIONAL EM ATIVIDADES TÍPICAS DA EMPRESA. INDEVIDA REQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS DOS VEÍCULOS NA FASE DE HABILITAÇÃO. ESTUDO TÉCNICO-PRELIMINAR. FACULTATIVA SUA

DISPONIBILIZAÇÃO COM O EDITAL, EXCEPCIONADA A HIPÓTESE DE EXPRESSA MENÇÃO NO ATO CONVOCATÓRIO. CERTIDÃO NEGATIVA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL. EXCEDE AO DISPOSTO NO ARTIGO 69 DA LEI Nº 14.133/21. PROCEDÊNCIA PARCIAL. RECOMENDAÇÕES.

1.1 Trata-se de **cautelares em procedimento de contratação** no âmbito do Pregão Presencial nº 02/2025, elaborado pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS**, que tem por objeto a “contratação de empresa para prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos domiciliares urbanos (lixo orgânico)”.

1.2 Insurgiu-se **MB ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA.** contra os seguintes aspectos do instrumento convocatório:

a) discrepância no critério de julgamento adotado, posto que, apesar de o edital mencionar o “menor preço global”, estabelece a apresentação de proposta técnica, cuidadosamente definida no item 8¹, em afronta à Súmula nº 21 desta

¹ 8. DA PROPOSTA TÉCNICA

8.1. O ENVELOPE 2 - PROPOSTA TÉCNICA, deverá ser apresentado lacrado, endereçado à Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras indicando clara e visivelmente o nome do licitante, o número do envelope, a titulação do seu conteúdo, o número do Edital e o objeto de acordo com orientações deste Edital e de seus Anexos.

8.2. A Proposta Técnica, impressa em 01 (uma) via em papel, deverá ser apresentada em língua portuguesa, no formato A3 no caso de documentos de maior dimensão, impressa em papel timbrado da licitante, em linguagem clara e objetiva, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, assinada por Diretor, ou por pessoa legalmente habilitada (procuração por instrumento público e/ou particular) e pelo Responsável Técnico, com a indicação do número de seu registro, quando houver, com todas as folhas numeradas, em ordem crescente, contendo o índice de cada título de cada capítulo; apresentando, no final, um termo de encerramento, contendo, na capa, a titulação do seu conteúdo, nome do licitante, número do Edital, o objeto da licitação, em encadernação do tipo espiral.

8.3. A Proposta Técnica deverá ser elaborada e apresentada conforme as exigências e critérios estabelecidos neste Edital e seus Anexos, de modo a permitir objetivamente a aplicação dos critérios de julgamento descritos neste Edital e seus Anexos.

8.4. As Propostas Técnicas serão submetidas à Comissão Técnica designada para esse fim, para avaliação dos quesitos técnicos.

8.5. Após análise das propostas, a Comissão Técnica mediante estrita observação dos critérios estabelecidos neste edital elaborará a respectiva manifestação técnica contendo o resultado das avaliações.

8.6. Não será aceita a Proposta Técnica que não atingir de (75%) dos requisitos ou que

a) Receber resposta Sim/Não zero em um dos itens apresentados ou que

b) Fizer qualquer referência aos valores da proposta de preços ou que c) Não estiver de acordo com o edital e seus anexos.

8.7 A licitante deverá comprovar sua experiência na execução do objeto licitado através da apresentação da proposta técnica que deverá conter PARA CADA SERVIÇO:

a) Explicação da abordagem metodológica que será utilizada na execução dos serviços, abarcando as operações diárias, descrição, cálculos e quantificação da frota e dos equipamentos.

Corte, que veda o uso de licitação do tipo técnica e preço para certames destinados à coleta de lixo;

b) indevida adoção da modalidade pregão para certame com critério de julgamento técnica e preço;

c) insuficiência de elementos técnicos essenciais para a formulação da proposta, eis que o edital apresenta números estimados do IBGE, sem mencionar quais

b) Apresentação de mapa geral e mapas por setor para os serviços de coleta, com vetores representativos do sentido e itinerário do serviço, indicação do início e fim do trecho, frequência e turno de trabalho. Para o serviço de fornecimento de contêineres o mapa deverá conter a representação do local de instalação dos mesmos.

c) Apresentação de memorial descritivo por setor de coleta com nomes das vias percorridas pelo veículo, extensão e horário de passagem em cada uma dessas vias, horário de início dos serviços, frequência, turno de trabalho, tipo de veículo (15m³), tempo e produtividade de cada viagem. Para o serviço de fornecimento de contêineres o memorial deve conter a localização de cada contêiner através do endereço e coordenadas geográficas. d) Apresentação de plano de manutenção dos veículos para o serviço de administração local.

e) Apresentar a indicação da localização do aterro sanitário que será utilizado para a destinação dos resíduos. Deverá também ser demonstrado o trajeto a ser percorrido para o transporte dos resíduos, bem como detalhado o procedimento operacional desse transporte.

8.8 A Proposta Técnica será pontuada de acordo com a tabela abaixo:

SERVIÇOS	COLETA MANUAL CONTAINERIZADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS	FORNECIMENTO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE CONTÊINERES	ADMINISTRAÇÃO LOCAL
a) Abordagem metodológica (operações diárias, descrição, cálculos e quantificação da frota e dos equipamentos)	Sim/Não	Sim/Não	Sim/Não	Sim/Não
b) Mapa Geral e Mapa por Setor de Coleta (com vetores representativos do sentido e itinerário do serviço, indicação do início e fim do trecho, frequência e turno de trabalho)	Sim/Não	-	-	-
c) Mapa com representação do local de instalação dos contêineres	-	-	Sim/Não	-
d) Memorial Descritivo por Setor de Coleta (nomes das vias percorridas pelo veículo, extensão e horário de passagem em cada uma dessas vias, horário de início dos serviços, frequência, turno de trabalho, tipo de veículo (6 m ³ ou 15m ³), tempo e produtividade de cada viagem)	Sim/Não	-	-	-
e) Memorial Descritivo com a localização de cada contêiner através do endereço e coordenadas geográficas.	-	-	Sim/Não	-
f) Plano de Manutenção dos veículos	-	-	-	Sim/Não
ATENDE	Sim/Não	Sim/Não	Sim/Não	Sim/Não

8.9 A licitante receberá NÃO em seu item se não o apresentar ou apresentar apenas parte dele, ou se as informações apresentadas estiverem em desacordo com o edital e seus anexos.

8.10 A licitante receberá SIM se 100% de atendimento do item caso todo o item seja apresentado e em conformidade com o edital e seus anexos.

os números reais de coleta, transporte e destinação realizado nos últimos 12 meses, no Município;

d) “o Termo de Referência prevê a “implantação”, operação e manutenção de ecopontos, porém não deixa claro quais serão as obras necessária para implantação (...), faltando informações mínimas para elaboração de um orçamento preciso e consistente”;

e) indevida exigência de certidão negativa de concordata, recuperação judicial e extrajudicial², pois excede o disposto no artigo 69 da Lei nº 14.133/21;

f) requisição de prova de capacidade técnica de itens passíveis de subcontratação³, tais como a “destinação final de resíduos em aterro sanitário licenciado”;

² 7.15. DA HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

a) Certidão negativa de falência recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou de seu principal estabelecimento, dentro do prazo de validade, com data de emissão de até 3 (três) meses da data de abertura da sessão, quando ausente indicação expressa de prazo de validade na certidão.

b) O licitante que esteja em processo de recuperação judicial deverá apresentar documento que comprove que o plano já foi homologado pelo juízo competente quando da entrega da documentação para habilitação, não se afastando a possibilidade de se avaliar a real situação da capacidade econômico-financeira da empresa licitante.

c) O fato de o licitante encontrar-se em situação de Recuperação Judicial não o exime de comprovar sua qualificação econômico-financeira, pela apresentação de índices ou comprovação de Capital Social/Patrimônio Líquido mínimo, na forma exigida neste instrumento.

³ 7.16. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

a) Comprovação da qualificação técnico-profissional por meio de atestado(s) de capacidade técnica do(s) profissional(ais) responsável(eis) pela execução dos serviços, emitido por pessoa jurídica de direito privado ou por órgão da Administração Direta ou Indireta da União, do Distrito Federal, dos Estados ou dos Municípios, devidamente registrado(s) no conselho profissional competente, com emissão da respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT), comprovando que o(s) profissional(ais) integrante(s) do quadro permanente da licitante tenha(m) sido responsável(eis) técnico(s) pela execução de serviços com as mesmas características dos aqui licitados, com ênfase naqueles de maior relevância e valor significativo relacionados no escopo da licitação, conforme indicado a seguir:

- Coleta Manual e Containerizada de Resíduos Sólidos Urbanos
- Transporte de Resíduos Sólidos Urbanos para Destinação Final
- Destinação Final de Resíduos em Aterro Sanitário Licenciado
- Fornecimento e Implantação de Sistemas de Contêineres Soterrados

a.1) Não será aceita Certidão de Acervo Técnico (CAT) que contenha como atividade a supervisão, a fiscalização ou a subcontratação de serviços;

a.2) Na Certidão de Acervo Técnico (CAT) e seu respectivo atestado deverá constar, obrigatoriamente, o nome do mesmo profissional, não sendo aceitos referidos documentos com nomes distintos.

(...)

d) Comprovação da capacidade operacional da empresa, através de atestado(s) de capacidade técnica em nome da licitante e registrado no conselho competente, que comprove(em) estar a empresa executando ou ter executado, diretamente, serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente, em que conste os serviços abaixo relacionados que se classificam como de maior relevância e valor significativo relacionados no escopo da licitação, com os seguintes quantitativos mínimos conforme §5º do artigo 65 da Lei nº 14.133/2021:

- Coleta Manual e Containerizada de Resíduos Sólidos Urbanos – 225 toneladas/mês;
- Transporte de Resíduos Sólidos Urbanos para Destinação Final - 225 toneladas/mês;
- Destinação Final de Resíduos em Aterro Sanitário Licenciado - 225 toneladas/mês;
- Fornecimento e Implantação de Sistemas de Contêineres Soterrados – 1,5 unidades.

d.1) Exige-se para a comprovação da qualificação técnico-operacional que o(s) Atestados Técnicos apresente(m) como empresa contratada a empresa proponente;

d.2) Não será aceito Atestado Técnico que contenham como atividade a supervisão, a fiscalização ou a subcontratação de serviços;

- g) não apresentação do Estudo Técnico Preliminar (ETP);
- h) desarrazoada exigência, para fins de habilitação, de que as licitantes comprovem disponibilidade, propriedade ou posse dos veículos⁴.

1.3 Presentes indícios de restrição indevida à competitividade, a suspensão do certame foi liminarmente concedida e referendada por este E. Plenário.

Na oportunidade, foi ressaltada a necessidade de justificativas para a “indicação de atividades típicas da empresa como parcela de maior relevância para fins de demonstração de aptidão profissional, sendo inclusive vedado que o documento comprove supervisão ou fiscalização”.

1.4 Posteriormente, compareceu **YURI BIASOLI** acrescentando as críticas a seguir sintetizadas:

- i) ausência de justificativas para realização do certame na forma presencial;
- j) dissimulada adoção do critério de julgamento por técnica e preço, pois exige pontuação técnica de 75% para aceitação da proposta⁵;

d.3) Não será aceito Atestado Técnico que apresente como contratante a própria empresa proponente ou empresa do mesmo grupo econômico de que participe a empresa proponente;

(...)

Comprovar a disponibilidade dos veículos detalhados no item anterior apresentado:

I.1) Cópias autenticadas por qualquer meio legal inclusive eletrônico, dos Certificados de Registro e Licenciamento Veicular, indicando serem estes de propriedade da empresa proponente; ou

I.2) Não sendo a empresa proponente proprietária destes veículos, apresentar cópias autenticadas por qualquer meio legal inclusive eletrônico, dos Certificados de Registro e Licenciamento Veicular acompanhado de contrato de locação firmado com o proprietário destes veículos. Referido contrato deverá constar a anuência expressa quanto à utilização destes veículos para os serviços a serem contratados pelo Município de Santa Cruz das Palmeiras, e possuir prazo de duração mínima igual ao período de vigência da contratação prevista, contados da data da sessão para entrega dos envelopes; ou

m) Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome do licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo, observando-se que:

- se o licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou
- se o licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;
- se o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, a documentação deverá ser apresentada com CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente;
- serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

⁴ Vide nota anterior.

⁵ 9.5. Da proposta técnica

(...)

e) Não será aceita a Proposta Técnica que não atingir a aceitação mínima de (75%) dos requisitos.

- k) prazo insuficiente para apresentação de propostas em certames com critério “técnica e preço”, em afronta ao art. 55, I, 'b', da Lei nº 14.133/2021;
- l) indevida exigência de certidão negativa de concordata, recuperação judicial ou extrajudicial⁶, pois excede o disposto no artigo 69 da NLLC; e
- m) cláusula ilegal de inexecutabilidade⁷, contrariando o art. 59, § 4º, da Lei de licitações e contratos, que exige diligências para comprovação da viabilidade do preço.

1.5 Considerando que o procedimento licitatório se encontrava suspenso e que as previsões editalícias impugnadas poderiam, eventualmente, inibir a ampla participação de interessados, foi determinada a extensão dos efeitos da liminar ao Representante, medida referendada por este E. Plenário.

1.6 Notificada, a **Representada** defendeu, em linhas gerais, não haver o uso dissimulado de licitação do tipo técnica e preço, vedada por este Tribunal nas licitações que tem por objeto a coleta e destinação final de resíduos sólidos.

Discorreu sobre a evolução da execução de tais serviços e das normas que o regem.

De todo modo, apontou que “a licitação em comento tem como critério de julgamento único e exclusivamente o menor preço, posto que os serviços não são especiais, mas que envolvem logística e técnicas apuradas dada a sua natureza e essencialidade”. Esclareceu, assim, “que será vencedora

I. Fizer qualquer referência aos valores da proposta de preços ou que II. Não estiver de acordo com o edital e seus anexos.

⁶ 7.15. DA HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

a) Certidão negativa de falência recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou de seu principal estabelecimento, dentro do prazo de validade, com data de emissão de até 3 (três) meses da data de abertura da sessão, quando ausente indicação expressa de prazo de validade na certidão.

b) O licitante que esteja em processo de recuperação judicial deverá apresentar documento que comprove que o plano já foi homologado pelo juízo competente quando da entrega da documentação para habilitação, não se afastando a possibilidade de se avaliar a real situação da capacidade econômico-financeira da empresa licitante.

c) O fato de o licitante encontrar-se em situação de Recuperação Judicial não o exime de comprovar sua qualificação econômico-financeira, pela apresentação de índices ou comprovação de Capital Social/Patrimônio Líquido mínimo, na forma exigida neste instrumento.

⁷ 10.13 Serão consideradas inexecutáveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Contratante.

do certame a empresa que ofertar o menor preço independente do que se apurar na sua proposta técnica”.

Afirmou que, dentre as modelagens de contratação e do levantamento mercadológico, identificou “como possível forma de contratação a realização de pregão presencial do tipo menor preço conforme detalhamento e exigências constantes do Projeto Básico e Termo de Referência”.

Apontou, ainda, que “a nova lei de licitações em seu art.17 determina que, devidamente motivados, o pregão presencial com a inversão de fases é passível de ser adotado”.

Sustentou que, “dada a importância e relevância do objeto licitado, na busca de dirimir todas as questões técnicas eventualmente levantadas sobre o processo, projetos, execução, a licitação será na modalidade presencial com a inversão de fases onde a habilitação sucederá a classificação”.

Além disso, ponderou ser “indispensável que o processo de licitação seja conduzido de forma a possibilitar que o Município avalie de modo antecipado e presencialmente a expertise das empresas proponentes, instituindo regras objetivas que possibilitem uma visão sistemática e abrangente dos métodos e processos a serem implementados para se fazer frente a empreitada, evidenciando o desenvolvimento sustentável na gestão de Resíduos Sólidos”.

Aduziu que, “para atender a estes objetivos a contratação do objeto pretendido não pode ser feita com a adoção do pregão eletrônico até pelo fato do ciclo de vida do objeto poderá chegar a 10 anos. A adoção do pregão presencial viabilizará a identificação da proposta que melhor lhe atenda o objeto da licitação preservando o interesse público de aferir antes da contratação a expertise da empresa selecionada para executar os serviços”.

Disse, também, que “a interpretação da norma constitucional juntamente da lei ordinária inferior não reporta coerência à aplicação singular apenas de um ou outro preceito (por exemplo, ou a eficiência ou o menor preço), mas sim o sentido uniforme da observância integral àquele regramento para permitir a concretização do direito fundamental à boa administração”.

Sublinhou que a “exigência de apresentação de propostas técnicas

concorre para o sucesso da vantajosidade perseguida mediante avaliação objetiva de critérios aceitabilidade assim como já se fazia no âmbito da Lei nº 8.666/93”.

Arrazouu que “o Tribunal de Contas da União já consolidou entendimento de que a Administração pode exigir documentação técnica como forma de comprovar a aderência da proposta, desde que em consonância com os princípios da proporcionalidade e da competitividade”.

Anotou que, “para qualificação e descrição do objeto licitado, deve ser utilizado o Catálogo Eletrônico de Padronização de Compras, Serviços e Obras, previsto no art. 19, inciso II, da Lei 14.133/2021. A não utilização do catálogo é situação excepcional, a ser justificada. No âmbito da APF, o referido catálogo foi instituído por meio da Portaria – Seges/ME 938/2022”.

Outrossim, argumentou que, “não obstante o ETP não tenha sido publicado como anexo ao edital, não significa dizer que as regras impostas foram aleatórias sem aprofundamento acerca da matéria e suas consequências para Administração que atua como guardião do erário e interesse público”.

No que tange à insuficiência de elementos técnicos para formulação das propostas, explicou que “a quantidade de 550 toneladas/mês corresponde à média mensal de resíduos efetivamente coletados, transportados e destinados no município, conforme registros oficiais”. Acrescentou que “tal valor não é fixo, podendo variar de acordo com a sazonalidade. Em períodos como os de férias escolares e festas de fim de ano, por exemplo, há tendência de aumento no volume coletado”.

Esclareceu que, “considerando a população de 28.864 habitantes (IBGE/2022), a média corresponde a uma taxa de geração per capita de 0,63 kg/habitante/dia, valor plenamente compatível com parâmetros técnicos reconhecidos. O índice está dentro das referências apresentadas no estudo do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (PROC- IBR – RSU 001/2017 – Análise do Quantitativo de Resíduos Sólidos Domiciliares), bem como no Manual para Análise de Serviços de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos, elaborado pelo Tribunal de Contas do Estado de Goiás”.

Consignou que, “nos termos do item 2.5.3 do Projeto Básico, compete à contratada tão somente a disponibilização e operação dos equipamentos especificados (caixas brooks, contêineres, caçamba estacionária, caminhão roll on/brooks, caminhão basculante, minicarregadeira, entre outros), bem como a execução dos serviços de gerenciamento, manutenção e limpeza dos ecopontos”. Desta forma, “a contratada não será responsável por eventuais obras estruturais, uma vez que tais atividades não foram previstas nem orçadas no escopo contratual”.

Por sua vez, mencionou que “a exigência prescrita no item 7.15 alínea “a” visa assegurar que a empresa participante possua condições mínimas de solvência e estabilidade financeira, aptas a garantir o cumprimento das obrigações assumidas perante a Administração Pública”.

No que tange à recuperação judicial, destacou que, “embora a legislação permita a participação de empresas em processo de recuperação, a exigência da certidão é necessária para que a Administração tenha ciência da situação jurídica da empresa e possa, se for o caso, solicitar documentação complementar que comprove a viabilidade econômica e regularidade do plano de recuperação aprovado judicialmente”.

Registrou que “o edital não diz em momento algum quais (...) parcelas serão passíveis ou não de subcontratação”. Acrescentou não haver “qualquer exigência desproporcional ou restritiva de caráter absoluto, mas apenas a previsão de que eventual subcontratada também comprove capacidade técnica mínima para a execução da parcela a ela destinada. Tal medida visa resguardar o interesse público e garantir que todos os serviços sejam prestados de forma regular e tecnicamente adequada”.

Ademais, justificou que “empresas que eventualmente não possuam experiência em serviços específicos, como a destinação ambientalmente adequada de resíduos, podem se consorciar com outras que detenham o acervo técnico e a infraestrutura necessária para a execução do objeto”.

Afora isso, anotou que “o instrumento convocatório, alínea I.1, prevê a possibilidade de comprovação mediante apresentação de Certificados de Registro e Licenciamento Veicular (CRLV) em nome da empresa proponente. Entretanto, o próprio edital, em seu item I.2, estabelece alternativa expressa, admitindo que, não sendo a empresa proponente proprietária dos veículos, poderá comprovar a disponibilidade mediante: cópias autenticadas dos CRLV em nome de terceiros”.

1.7 A área de **Engenharia do Departamento de Instrução Processual Especializada - DIPE** manifestou-se pela parcial procedência das impugnações.

Avaliou que o edital inova em relação aos critérios de julgamento previstos no art. 33 da Lei nº 14.133/21, eis que impõe, “em diversos pontos, a apresentação de uma proposta técnica que será avaliada e pontuada antes da análise da proposta de preços, tendo em vista que o edital definiu a inversão de fases (item 6 do edital)”.

Além disso, constatou que o “item 8 do edital informa que a proposta técnica será valorada e há nota mínima de 75% dos requisitos para que a empresa tenha sua proposta de preços avaliada”.

Observou, ainda, que “se a proposta técnica não for aprovada com a avaliação de nota mínima, a proposta de preços sequer será conhecida”.

Nesse aspecto, entendeu que o caso se assemelharia à exigência de metodologia na qualificação técnica, já criticada por esta Corte, a exemplo do decidido no TC-23516.989.23.

Não obstante, apontou que a “redação do item 8.6 c.c. item 8.8, não deixa clara as exigências para o aceite da proposta técnica (vide item 8.6.'a'3) tornando ainda mais restritiva uma pontuação técnica que é confusa quanto à forma de avaliação”.

Outrossim, mencionou que, ainda que “a pontuação da nota técnica não seja considerada na apuração da nota final das licitantes, ela é crítica ao permitir ou não a avaliação da proposta de preços, subvertendo o critério de julgamento pelo menor preço, definido no edital”.

Concluiu, assim, não caber valoração de nota técnica para o objeto em disputa.

Quanto à insuficiência de elementos para a formulação da proposta, pontuou que, “ausentes dados reais de execução, (...) aceitável o procedimento da prefeitura, que se baseou na população indicada pelo IBGE e uma produção média de resíduos divulgada pelo Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (Ibraop) no procedimento citado e que também se referência em dados também do IBGE”.

Em relação aos ecopontos, a despeito de considerar que “o projeto básico apresenta um dimensionamento mínimo de equipamentos, veículos, e mão de obra (um único gari ajudante) e apresenta a composição de preços do serviço (CPU-04 no anexo VII), que possibilitam a elaboração da proposta pelas interessadas”, ponderou ser necessário que a Administração defina “a infraestrutura local esperada e o responsável por sua implantação, com consequente revisão do preço do serviço”.

Analisando as cláusulas editalícias, anotou ser “possível a subcontratação dos serviços de destinação final dos resíduos (serviço expressamente citado na representação), desde que a subcontratada demonstre sua capacidade técnica, que também terá sido demonstrada na licitação, pela contratada”. No entanto, ressaltou “que a competitividade seria aumentada se o edital previsse a possibilidade de comprovação de qualificação técnica por eventual subcontratada, para os serviços de destinação final”, nos termos do §9º do art. 67 da Lei nº 14.133/21.

Na sequência propôs recomendações relacionadas à qualificação técnica do profissional, salientando que a exigência de atestado de capacidade

e CAT supera a previsão do inciso I do art. 67 da citada norma, assim como se mostra indevida a comprovação de vínculo do profissional, ainda na fase de habilitação.

Disse, ainda, não haver “lógica na exigência de comprovação da instalação de uma unidade e meia (1,5) de contêineres soterrados, para comprovação da qualificação operacional, no item 7.16.’d’. A exigência deve se limitar a números inteiros”. Além disso, afora a cláusula citar dispositivo inexistente na lei (§5º do art. 65), “tem baixo valor financeiro na contratação, portanto fora da curva ABC do orçamento, e não contou com detalhamento da forma de implantação dos contêineres no TR, portanto não restou comprovada a pertinência da exigência do serviço na qualificação”.

Obtemperou que, apesar de a lei não obrigar a divulgação do ETP com o edital, o Termo de Referência a ele se reporta em diversos pontos, “inclusive afirmando que comporia um anexo”. Desta forma, concluiu que “A prefeitura deve: ou juntar o ETP como anexo do TR ou excluir as menções do ETP no TR, caso considere que o TR é um documento completo e suficiente para a elaboração das propostas”.

Ressaltou que “a exigência de documentos de registro e licenciamento, dentre outros, equivale a exigir a disponibilidade prévia dos veículos, que é conduta rejeitada em julgados desta Corte”. Destarte, pontuou que, apesar de o edital prever “diferentes formas de comprovação de posse dos veículos, excedem o disposto no art. 67 da Lei, que elenca apenas a exigência de apresentação de declaração de disponibilidade, nos termos de seu inciso III”.

Disse, também, ser “usual a definição de parcelas de maior relevância que retratam serviços executados pelas empresas para a comprovação de qualificação técnica profissional, sendo que esta comprovação se dá pela atestação da responsabilidade técnica na condução de tais serviços”.

Atinente à inexecutabilidade, avaliou que a cláusula tem redação “praticamente idêntica à que consta no §4º do art. 59”, ressaltando que a

jurisprudência consolidada desta Corte “é a da presunção relativa da inexecutabilidade”. Verificou, ainda, haver previsão da realização da diligência, mostrando-se improcedente a queixa.

1.8 Sua congênere da área **Jurídica** pronunciou-se pela parcial procedência das impugnações.

Em relação ao critério de julgamento e sua incompatibilidade com a modalidade adotada, endossou as conclusões emitidas pelo segmento de Engenharia pela procedência das impugnações.

Deste modo, “considerando a inviabilidade da adoção do critério técnico para o objeto em disputa, nenhuma objeção a que o prazo de divulgação do certame adote como referência o objeto licitado (serviço de engenharia) e o critério de julgamento pelo menor preço, em perfeita harmonia com o At. 55, inciso II da NLLC”.

No entanto, consignou que a jurisprudência mais recente da Corte tem reprovado a exigência de certidão negativa de recuperação judicial, ou do plano de recuperação homologado pelo juízo competente.

Em relação ao formato presencial do pregão, ponderou que a norma reclama adequada motivação para cenários que excepcionem a regra geral (Art. 17, § 2.º), o que não foi demonstrado pela municipalidade.

1.9 A **Diretora do Departamento de Instrução Processual Especializada - DIPE** endossou os pareceres das áreas técnicas especializadas, concluindo pela **procedência parcial** das representações.

1.10 O pronunciamento do **Ministério Público de Contas** alinhou-se aos preopinantes.

É o relatório.

2. VOTO

2.1 A Prefeitura Municipal de Santa Cruz das Palmeiras pretende a “contratação de empresa para prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos domiciliares urbanos (lixo orgânico)”.

No entanto, o instrumento convocatório elaborado merece correção, a fim de se amoldar às diretrizes da legislação aplicável e à jurisprudência desta Corte.

2.2 Dessa forma, início a análise das impugnações pelo critério de julgamento, aspecto relevante para a paralização do torneio.

Inobstante o edital estabeleça a adjudicação pelo menor preço, pertinentes as críticas dos representantes quanto ao inadequado estabelecimento de proposta técnica, por desconfigurar o critério adotado.

Ainda que a Administração defenda “que será vencedora do certame a empresa que ofertar o MENOR PREÇO independente do que se apurar na sua proposta técnica”, não foi isso que constatou a área de Engenharia do DIPE:

“Como pontuado na representação, o edital exige, em diversos pontos, a apresentação de uma proposta técnica que será avaliada e pontuada antes da análise da proposta de preços, tendo em vista que o edital definiu a inversão de fases (item 6 do edital).

O item 8 do edital informa que a proposta técnica será valorada e há nota mínima de 75% dos requisitos para que a empresa tenha sua proposta de preços avaliada.

Tal critério resta claro também no item 9.1 do edital:

9.1 Concluído o julgamento da fase de habilitação e análise das propostas técnicas o Pregoeiro procederá à abertura das propostas de preços apenas das licitantes habilitadas e que obtiverem a valorização mínima da Proposta Técnica, estabelecida neste Edital.

E no item 10.9:

10.9 As propostas de preços serão devolvidas intactas aos licitantes inabilitados e àqueles que não obtiverem a valorização mínima da Proposta Técnica, estabelecida neste Edital e seus Anexos, após a conclusão do certame licitatório.

Observa-se que se a proposta técnica não for aprovada com avaliação de nota mínima, a proposta de preços sequer será conhecida.

(...)

Aliás, vale ressaltar que a redação do item 8.6 c.c. item 8.8, não deixa clara as exigências para o aceite da proposta técnica (vide item 8.6.'a'3) tornando ainda mais restritiva uma pontuação técnica que é confusa quanto à forma de avaliação.

O conteúdo da proposta técnica contempla “abordagem metodológica”, apresentação de mapas geral e por setores, memorial descritivo com nome das vias, extensão e horário de passagem, indicação do aterro, indicação da localização de contêineres, etc. que são informações básicas, que devem ser fornecidas pelo próprio edital, de forma que as propostas sejam comparadas efetivamente pelo menor preço para a execução de um mesmo serviço.

(...)

Ainda que a pontuação da nota técnica não seja considerada na apuração da nota final das licitantes, ela é crítica ao permitir ou não a avaliação da proposta de preços, subvertendo o critério de julgamento pelo menor preço, definido no edital.

Observamos também que o grau de detalhamento exigido para execução dos serviços, ainda na fase de habilitação, apresenta um encargo excessivo para as licitantes”.

(...)

Como exemplo, temos a exigência de apresentação de diversas informações para cada um dos serviços, incluindo “nomes das vias percorridas pelo veículo, extensão e horário de passagem em cada uma dessas vias, horário de início dos serviços, frequência, turno de trabalho, tipo de veículo (15m3), tempo e produtividade de cada viagem”.

Do exposto, consideramos procedentes as reclamações quanto às falhas no critério de julgamento e, conseqüentemente, quanto ao uso do pregão, bom como a inobservância da Súmula 21”. (grifei)

Patente, assim, que a Administração inovou ao criar etapa de avaliação técnica incompatível com o critério de julgamento adotado. Isso somente seria possível nos casos de adjudicação pela melhor técnica, técnica e preço ou maior retorno econômico, o que não é o caso em análise.

Ademais, ainda vigente a Súmula nº 21 deste Tribunal, que veda a adoção de licitação do tipo técnica e preço para a coleta de lixo e implantação de aterro sanitário.

Desta forma, deve a Administração adequar o ato convocatório, limitando-se a requisitar, para fins de avaliação técnica das proponentes, apenas as hipóteses previstas no artigo 67 da Lei nº 14.133/21.

2.3 Por conseguinte, sendo inaplicável o uso do julgamento técnica e preço, não há que se falar em inadequação no uso do pregão, e nem sequer no prazo de publicidade estabelecido, eis que em conformidade com o artigo 55, inciso II, alínea “a”, da Lei nº 14.133/21.

2.4 Ademais, com a instrução, entendo necessário que a Administração reavalie o emprego do formato presencial do pregão, nos termos do que determina o artigo 17, § 2º, da Lei nº 14.133/21, pois as justificativas apresentadas não demonstram obstáculo específico e objetivo à condução da licitação caso fosse utilizada a forma eletrônica.

2.5 Por sua vez, as críticas direcionadas à ausência de informações para a elaboração das propostas procedem apenas em parte.

Nesse sentido, avaliou a área de Engenharia que, “ausentes dados reais de execução, (...) aceitável o procedimento da prefeitura, que se baseou na população indicada pelo IBGE e uma produção média de resíduos divulgada pelo Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (Ibraop) no procedimento citado e que também se referêcia em dados também do IBGE”.

A par dessa constatação, pertinente a recomendação proposta “para que o futuro contrato registre adequadamente os serviços efetivamente executados, de forma a estabelecer um histórico assertivo de necessidades, até porque, o regime de pagamento estabelecido foi o de preço unitário (item 8.6 do TR), que requer tal controle”.

De outra forma, constatou aquela área técnica faltarem elementos para a adequada compreensão e dimensionamento do ecoponto, o que impõe o aperfeiçoamento do edital, conforme destacado em seu parecer:

“A princípio, temos que o projeto básico apresenta um dimensionamento mínimo de equipamentos, veículos, e mão de obra (um único gari ajudante) e apresenta a composição de preços do serviço (CPU-04 no anexo VII), que possibilitam a elaboração da proposta pelas interessadas.

Mas, entendemos necessário maiores esclarecimentos sobre a infraestrutura local esperada, como uma área de apoio – *dotada de banheiro e local para refeição do ajudante, por exemplo*; a previsão de cercamento ou muro e portões – *para garantia da segurança*; a existência de placas de sinalização, etc.

Certamente, tal infraestrutura terá um custo que precisa ser considerado no orçamento ou precisa ter sua disponibilização pela prefeitura indicada de forma expressa no edital.

A descrição dos serviços no item 2.5 do projeto básico indica que os dois locais de implantação serão informados futuramente pela prefeitura e que serão *“locais estratégicos, de fácil acesso à população, operados de maneira organizada e controlada, garantindo que os resíduos sejam devidamente segregados, armazenados temporariamente e, posteriormente, encaminhados a cooperativas, associações de catadores, centros de triagem ou demais unidades de destinação final ambientalmente adequada”*.

Tal assertiva pressupõe a existência de local dotado de acessos, sinalização e segurança adequada, cuja providência, ao que tudo indica, fica sob a responsabilidade do contratado. Portanto, a informação da prefeitura de que disponibilizará a infraestrutura necessária parece se limitar ao entorno do local e não ao local, propriamente dito.

No mais, observamos que há previsão de transporte dos resíduos do ecoponto para o destino final definido pela contratante, mas não consta mão de obra de motorista para o caminhão roll on/brooks. Propomos recomendação para revisão do orçamento.

Concluimos pela procedência da reclamação. A prefeitura deve definir a infraestrutura local esperada e o responsável por sua implantação, com consequente revisão do preço do serviço”.

2.6 Quanto à qualificação técnica, há de se reconhecer a necessidade de aperfeiçoamento das cláusulas editalícias.

Nesse sentido, admitindo o edital a subcontratação parcial do objeto até o limite de 30% do valor contratado, sem delimitar quaisquer parcelas,

possível se mostra a subcontratação dos serviços de destinação final dos resíduos, nos termos, aliás, da assente jurisprudência deste Tribunal.

Por tais motivos é que se mostra pertinente que seja expressamente consignada no edital a possibilidade de comprovação de qualificação técnica por eventual subcontratada, para os serviços de destinação final, nos termos do § 9º do artigo 67 da Lei nº 14.133/21.

Atinente às expertises requeridas dos profissionais, razão assiste à Engenharia quando afirma ser “usual a definição de parcelas de maior relevância que retratam serviços executados pelas empresas para a comprovação de qualificação técnica profissional, sendo que esta comprovação se dá pela atestação da responsabilidade técnica na condução de tais serviços”.

No entanto, há de se ressaltar que certas atividades nem sequer guardam relação com seu exercício profissional. No caso, me refiro ao fornecimento de contêineres, “típica de empresa e, portanto, incompatível com a comprovação da qualificação técnico-profissional de técnicos vinculados ao sistema CREA/CONFEA. A comprovação de capacitação técnico-profissional das licitantes deve se restringir às atividades relacionadas na Resolução CONFEA nº 218/73, que discrimina as atividades das diferentes modalidades profissionais de engenharia”⁸.

De igual forma, merece correção a exigência, para fins de habilitação, de que as licitantes comprovem prévia disponibilidade dos veículos.

Isso porque, ainda que o edital tenha corretamente estabelecido diferentes formas de demonstração de posse dos veículos, excede o disposto no artigo 67, inciso III, da Lei nº 14.133/21, ao impor, para fins habilitatórios, a apresentação de diversos documentos tais como registro e licenciamento, possíveis de serem requisitados apenas para fins de contratação.

⁸ TC-015854.989.24-1 TC-015872.989.24-9. Sessão Plenária de 04-09-24. Relator Conselheiro SIDNEY ESTANISLAU BERALDO.

2.7 Ainda em relação à qualificação técnica, constatou a área de Engenharia a existência de outras falhas, as quais, não tendo sido submetidas ao contraditório, ensejam recomendação à Municipalidade, para que as observe na retomada do procedimento licitatório:

a) Os documentos exigidos para a comprovação da qualificação profissional no item 7.16.'a' (atestado de capacidade e CAT) superam a previsão do inciso I do art. 67. Nos termos do Manual de Obras e Serviços de Engenharia do TCESP:

A qualificação técnico-profissional (também conhecida como capacitação técnico-profissional, ou ainda, capacidade técnico-profissional) foi definida no inciso I do art. 67 como a comprovação de que o profissional, devidamente registrado no conselho profissional, é detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes.

O termo "atestado de responsabilidade técnica" já constava no inciso I do §1º do art. 30 da Lei Federal nº 8.666/93, que tratava da qualificação técnica.

A jurisprudência do TCESP se consolidou no sentido de que o documento que demonstra essa qualificação é a Certidão de Acervo Técnico – CAT ou, ainda, a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, entendimento que deve prevalecer para a nova lei.

b) Ainda sobre o item 7.16.'a', há exigência de que o profissional faça parte do quadro permanente da empresa, sendo que o vínculo deverá ser comprovado nos termos dos subitens 'b' e 'c'.

A exigência de comprovação de vínculo do profissional, ainda na fase de habilitação é indevida e conta com diversos julgados deste Tribunal e análise no Manual de Engenharia do TCESP, nos seguintes termos:

A nova lei não diz sobre o vínculo do profissional detentor do acervo técnico com a empresa licitante, diferentemente do art. 30, § 1º, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93, que assim dispunha: "capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes (...)"120.

Observa-se que o inc. I do art. 67 permite o entendimento de que, para a fase de habilitação, será suficiente a "apresentação de profissional" detentor da CAT encaminhada para a comprovação da experiência exigida no Edital, deslocando para o Contrato a comprovação do vínculo com este profissional.

c) Não há lógica na exigência de comprovação da instalação de uma unidade e meia (1,5) de contêineres soterrados, para comprovação da qualificação operacional, no item 7.16.'d'. A exigência deve se limitar a números inteiros8.

O mesmo item merece revisão por citar dispositivo inexistente na lei: §5º do art. 65.

Outra questão digna de nota é que o serviço tem baixo valor financeiro na contratação, portanto fora da curva ABC do orçamento, e não contou com detalhamento da forma de implantação dos contêineres no TR, portanto não restou comprovada a pertinência da exigência do serviço na qualificação. Propomos revisão da pertinência exigência e o devido detalhamento do serviço no TR.”

2.8 Outrossim, necessário consignar que o Estudo Técnico Preliminar é definido pelo artigo 6º, inciso XX, da Lei nº 14.133/21 como “documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação”. Assim, tratando-se de documento afeto à fase interna do procedimento licitatório, não está a Administração obrigada a divulgá-lo dentre a documentação que compõe o edital.

No entanto, no caso, como bem destacou o DIPE, o Termo de Referência “se reporta ao ETP em diversos pontos, inclusive afirmando que comporia um anexo”, o que impõe à Municipalidade revisar o instrumento convocatório para atender a essa disposição ou reconsiderar a intenção de disponibilizá-lo aos participantes do certame, realizando a devida adequação do edital, situação em que, apesar de deixar de integrar o edital, deve ter sua consulta franqueada no processo administrativo.

2.8 Por sua vez, ainda que o edital não mencione o instituto da concordata como alegado nas iniciais, deve ser eliminada, dos requisitos de qualificação econômico-financeira, a exigência de certidão negativa de recuperação judicial e extrajudicial, eis que, nos termos dos mais recentes julgados deste Plenário, a exemplo do decidido nos processos TC-018450.989.24-9⁹, TC-000519.989.25-5¹⁰ e TC-004982.989.25-3¹¹, o enunciado

⁹ Sessão Plenária de 06-11-2024, Relator Conselheiro MARCO AURÉLIO BERTAIOLLI.

¹⁰ Sessão Plenária de 05-02-2025. Relator Conselheiro SIDNEY ESTANISLAU BERALDO.

¹¹ Sessão Plenária de 19-03-2025, Relator Conselheiro SIDNEY ESTANISLAU BERALDO.

da Súmula nº 50 está superado pelo disposto no artigo 69, inciso II, da Lei nº 14.133/21.

2.9 Por fim, em relação ao item 10.13 do edital, que disciplina a hipótese de inexecutabilidade, relevantes as observações da área de Engenharia do DIPE, que observou nos itens 10.6 e 10.11 disposições relacionadas a possibilidade de diligências para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir dos licitantes seja ela demonstrada, nos termos do § 2º do artigo 59¹² da Lei nº 14.133/21.

2.10 Posto isto, limitando-me aos aspectos questionados, considero **parcialmente procedentes** as impugnações e determino que a Administração, caso pretenda prosseguir com o certame, adote as medidas corretivas necessárias ao cumprimento da lei e desta decisão, em especial:

- a) adequar o ato convocatório, limitando-se a requisitar, para fins de avaliação técnica das proponentes, apenas as hipóteses previstas no artigo 67 da Lei nº 14.133/21;
- b) reavaliar o emprego do formato presencial do pregão, nos termos do que determina o artigo 17, § 2º, da Lei nº 14.133/21;
- c) definir, quanto aos ecopontos, a infraestrutura local esperada e o responsável por sua implantação, com consequente revisão do preço do serviço;
- d) consignar no edital a possibilidade de comprovação de qualificação técnica por eventual subcontratada, nos termos do § 9º do artigo 67 da Lei nº 14.133/21;
- e) deixar de requisitar demonstração de expertise do profissional em fornecimento de contêineres, atividade típica da empresa;

¹² § 2º A Administração poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, conforme disposto no inciso IV do **caput** deste artigo.

f) deixar de impor, para fins de habilitação, a apresentação de documentos relacionados aos veículos, limitando-se ao disposto no artigo 67, inciso III, da Lei nº 14.133/21;

g) consignar o ETP como anexo, para atender ao disposto no Termo de Referência, ou reconsiderar a intenção de disponibilizá-lo aos participantes do certame, realizando a devida adequação do edital, situação em que, apesar de deixar de integrar o edital, deve ter sua consulta franqueada no processo administrativo; e

h) eliminar, dos requisitos de qualificação econômico-financeira, a exigência de certidão negativa de recuperação judicial e extrajudicial.

Recomendo, outrossim, que aprimore as cláusulas relacionadas à habilitação técnica, nos termos propostos pelo DIPE e sintetizadas no item 2.7 desta decisão.

Além disso, pertinente recomendar “para que o futuro contrato, registre adequadamente os serviços efetivamente executados, de forma a estabelecer um histórico assertivo de necessidades, até porque, o regime de pagamento estabelecido foi o de preço unitário (item 8.6 do TR), que requer tal controle”.

Deve também promover cuidadosa e ampla revisão de todos os demais itens do ato convocatório, notadamente os relacionados aos tópicos cuja correção foi determinada.

A Administração deve atentar, depois, para a devida republicação do edital, nos termos da lei.

Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos eletronicamente.

Sala das Sessões, 29 de outubro de 2025.

ALEXANDRE MANIR FIGUEIREDO SARQUIS
CONSELHEIRO SUBSTITUTO-AUDITOR